

GESTÃO DE ADMISSÃO E DEMISSÃO	IT-13
--------------------------------------	--------------

[illegible]

REV	DATA	APROVAÇÃO
3	06/04/2026	Gestor de Pessoas

Este Documento e a informação nele contida são privativos das empresas Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda e Interjato Telecom Ltda. A reprodução de quaisquer partes deste Documento está condicionada à autorização por parte das organizações.

SUMÁRIO

1. RESUMO.....	2
2. OBJETIVO.....	2
3. DEFINIÇÕES.....	3
4. CONTROLES ASSOCIADOS A ESTA INSTRUÇÃO.....	3
5. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE.....	3
6. PROCESSO DE ADMISSÃO.....	3
6.1 Recrutamento e seleção:.....	3
6.2 Admissão:.....	3
6.3 Integração.....	4
6.4 Dossiê do colaborador.....	4
6.5 Cadastro do novo colaborador nos planos de saúde.....	4
7. Processo de Demissão.....	5
7.1. Demissão Voluntária.....	5
7.2. Demissão Compulsória.....	6
7.3 Plano de Saúde.....	6
ANEXO 1 – Lista de documentos solicitados ao colaborador para admissão.....	7
ANEXO 2 – Documentos admissionais para coleta de assinatura do colaborador.....	7
ANEXO 3 – Documentos necessários para inclusão no plano de saúde corporativo.....	8
ANEXO 4 – Manual passo a passo demissão voluntária.....	9
ANEXO 5 – MANUAL PASSO A PASSO DEMISSÃO COMPULSÓRIA.....	11
ANEXO 6 – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE.....	13

1. RESUMO

Tipos de controle	Propriedades de SI	Conceitos de segurança	Capacidades operacionais	Domínios de segurança
Preventivo	Confidencialidade, integridade e disponibilidade	Proteger	Segurança em RH e nas relações com os fornecedores Gestão de ativos Proteção da informação.	Governança e ecossistema

2. OBJETIVO

Estabelecer o processo de admissão e demissão dos contratados da organização a fim de garantir

2

que o grupo de funcionários estejam cientes de suas responsabilidades durante seu ciclo de trabalho e após seu encerramento.

3. DEFINIÇÕES

- **Acordo de confidencialidade (NDA):** contrato que protege os direitos sobre as informações trocadas durante a negociação e execução de um serviço.
- **Onboarding:** processo de integração e adaptação dos colaboradores a empresa.

4. CONTROLES ASSOCIADOS A ESTA INSTRUÇÃO

- A.6.01 Seleção
- A.6.02 Termos e condições de contratação
- A.6.05 Responsabilidades após encerramento ou mudança da contratação
- A.6.06 Acordos de confidencialidade ou não divulgação

5. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

Ação	Responsabilidade	Autoridade
Processo admissional e demissional	Analista de RH	
Onboarding dos funcionários	Gestor de pessoas	

6. PROCESSO DE ADMISSÃO

Quando algum setor solicita a contratação de um novo colaborador, o processo de admissão deve seguir os passos abaixo.

6.1 Recrutamento e seleção:

- Divulgar a vaga em plataformas apropriadas junto ao Sólides.
- Avaliar currículos com o gestor de pessoas e o responsável pela vaga;
- Agendar entrevistas.
- Aplicar testes, se necessário.
- Fornecer feedback aos candidatos, tanto os aprovados quanto os que não foram selecionados.

6.2 Admissão:

No contato com o candidato enviar o link de preenchimento do cadastro do Sólides para o cadastro admissional, após o cadastro o candidato deverá fazer o upload de todos os documentos informados e descritos no [anexo 1](#) para a conferência. Concluído o cadastro, seguir com o passo a passo:

- Encaminhar o candidato para o ASO

- Fazer o cadastro nas plataformas pluxee, VT (se o candidato for optante), sistema de ponto e biometria de acesso a empresa;
- Agendar os benefícios admissionais no financeiro;
- Solicitar a conta salário ao financeiro e as credenciais de acesso ao NOC;
- Agendar os treinamentos admissionais (para equipe de campo).

O cadastro e envio dos documentos para a contabilidade deverá ser feito por meio do sistema Onvio que integra as informações com o e-social.

6.3 Integração

- Será feito o onboarding pelo gestor do RH;
- Solicitar a cópia do ASO que deve ficar no dossiê;
- Entregar os documentos admissionais listados no [anexo 2](#) para a coleta das assinaturas;
- Habilitar o novo colaborador no ponto;
- Se o colaborador for da equipe de campo acompanhar a entrega dos EPI's e solicitar a assinatura na ficha de EPI.

Antes de iniciar suas atividades na empresa, o colaborador deverá confirmar leitura do MSGSI (manual do sistema de gestão de segurança da informação) e ser devidamente apresentado a pasta de documentos normativos do SGS e SGSI e conscientizado da sua importância para organização.

Após esse processo, a analista de RH solicita a equipe de TI a liberação de acesso aos sistemas que o funcionário necessita para realizar a sua função (conforme IT 05 – Gestão de identidades e acesso).

6.4 Dossiê do colaborador

- Após a assinatura dos termos admissionais eles devem ser digitalizados e arquivados no dossiê digital do novo colaborador;
- O contrato de trabalho e os termos adicionais da contabilidade devem ser anexados no cadastro do colaborador no Onvio para que a contabilidade conclua o processo.
- Guardar o dossiê físico do novo colaborador na pasta correspondente a ordem alfabética.

6.5 Cadastro do novo colaborador nos planos de saúde

Unimed – o cadastro do novo colaborador no plano de saúde deve ser feito em até 30 dias após a admissão evitando que ele entre no período de carência.

A data de corte para a inclusão no plano de saúde é todo dia 09, a inclusão sempre é no 1 dia do mês subsequente a esse período;

No [anexo 3](#) estão listados os documentos necessários para inclusão no plano de saúde corporativo

Após os 30 dias as carências são:

- 24h para urgência/emergência;
- 30 dias para exames e consultas simples;
- 180 dias para especialistas e exames complexos;
- 300 dias para parto e cirurgia.

A inclusão dos dependentes também obedece ao critério para as carências:

- No ato da admissão se o colaborador manifestar esse interesse;
- Casamento – até 30 dias após o casamento;
- Recém-nascidos – imediato ou até 30 dias após o nascimento da criança.

Passados esses prazos os dependentes também cumprirão os prazos das carências.

Na data em que o colaborador ficar ativo no plano de saúde informar para ele e orientá-lo a baixar o app unimed cliente natal e pedir para fazer o cadastro, dessa forma, ele terá acesso a carteira digital do plano.

7. Processo de Demissão

É o momento que se encerra o contrato de trabalho que pode ocorrer em duas modalidades: Voluntária ou Compulsória.

7.1. Demissão Voluntária

Quando o colaborador comunica sua saída à empresa, pode ser:

- **Consensual:** a demissão é acordada entre empregado e empregador, conforme o Artigo 484-A da CLT, e as verbas rescisórias são pagas.
- **Não Consensual:** o colaborador pede demissão e recebe as verbas rescisórias, mas não tem direito ao FGTS, seguro-desemprego ou multa.

O manual passo a passo do procedimento demissão voluntária encontra-se no [anexo 4](#).

7.2. Demissão Compulsória

A empresa decide demitir o colaborador. O Manual passo a passo sobre o procedimento de demissão compulsória encontra-se no [Anexo 5](#)

7.3 Plano de Saúde

O colaborador **demitido sem justa causa** conta com a prerrogativa legal da manutenção ou não do plano de saúde, como preconiza o artigo 4º da Resolução Normativa nº488/2022 da ANS:

“É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do

5

artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.”

No último dia trabalhado o ex-colaborador deve manifestar o interesse de permanecer ou não com o plano de saúde. Para isso, deve ser entregue a ele o formulário de **Ciência de Exclusão e Termo de Permanência** do plano para que ele assine.

No caso de Permanência:

- Digitalizar os termos assinados e registrar a intenção de permanência no plano de saúde;
- Entregar a relação de documentos que a operadora do plano vai disponibilizar para que o ex-funcionário providencie e vá efetivar a transferência da titularidade;
- Arquivar os termos assinados pelo colaborador no dossiê físico que ficará no arquivo morto e a via digitalizada no dossiê virtual;
- O ex-funcionário tem um prazo de 30 dias (unimed), a contar do último dia trabalhado, para procurar a administração da operadora e concluir a transferência do plano de saúde para o seu nome;
- Caso o ex-funcionário opte por **não manter** o plano ele vai confirmar a opção no termo de permanência e a exclusão será feita no portal da operadora. O colaborador ainda contará com um prazo de 30 dias para usufruir do plano.
- Arquivar os termos assinados pelo colaborador no dossiê físico que ficará no arquivo morto e a via digitalizada no dossiê virtual.

ANEXO 1 – Lista de documentos solicitados ao colaborador para admissão

Enviar PDF dos documentos listados abaixo para o e-mail rh@interjato.com.br

- RG
- CPF
- Título de eleitor
- Reservista ou certificado do alistamento militar (para candidatos do sexo masculino)
- Certidão de nascimento/casamento
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
- PIS (opcional, se for o primeiro emprego)

- Carta de recomendação do emprego anterior (opcional, se for o primeiro emprego)
- Cartão de vacinas (para candidatos da equipe de campo);
- CNH (para os candidatos que serão condutores da frota);
- Comprovante de escolaridade/grau de instrução;
- Comprovante de endereço atualizado;
- Foto 3x4;
- Dados da conta na qual deseja receber o salário;

Para candidatos que têm filhos menores de 14 anos e são habilitados para o benefício do salário família solicitar:

- Certidão de nascimento;
- RG;
- CPF;
- Cartão de vacinas (para dependentes menores de 5 anos);
- Declaração de matrícula escolar (para dependentes a partir de 6 anos).

ANEXO 2 – Documentos admissionais para coleta de assinatura do colaborador

Entregar os documentos admissionais para a coleta das assinaturas:

- Contrato de trabalho;
- Termo de vale transporte
- Termo de responsabilidade pelo dependente (para quem tem filhos com até 14 anos habilitado para o salário família);
- Autorização para o desconto em folha;
- Termo de adesão ao plano de saúde corporativo (se for optante);
- Termo de confidencialidade;
- Termo de home office (para os colaboradores que terão essa modalidade);
- Termo de responsabilidade por uso de equipamentos (para celular e notebook);
- Termo de condutor (para os que serão condutores da frota);
- Ordem de serviço (para equipe de campo);
- Ficha de EPI (para equipe de campo);
- Carta de anuência (para equipe de campo).

ANEXO 3 – Documentos necessários para inclusão no plano de saúde corporativo

- PDF no cadastro do e-social;
- Documento oficial com foto e CPF;
- Comprovante de endereço atualizado;
- Termo de adesão ao plano de saúde.

ANEXO 4 – Manual passo a passo demissão voluntária

1. Solicitar ao colaborador que formalize o pedido de desligamento;
2. Consultar o gestor de RH e o colaborador sobre o tipo de aviso prévio:
 - **Dispensado:** a empresa dispensa o colaborador do cumprimento do aviso.
 - **Trabalhado:** o colaborador cumpre o aviso prévio, permitindo a transição de responsabilidades.
 - **Indenizado:** a empresa aceita o pedido de demissão e o aviso prévio é descontado das verbas rescisórias. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.
3. Verificar na CCT se a possibilidade de apresentação da carta do novo emprego o dispensa do cumprimento/indenização do aviso para a empresa.
4. Se o aviso for dispensado/abonado ou indenizado para a empresa, no momento que o ex-colaborador entregar a carta começa a contar o prazo de 10 (dez) dias corridos para o pagamento das verbas rescisórias:
 - Caso o prazo termine em um dia não útil (feriado ou fim de semana) o pagamento deve ser efetuado no último dia útil anterior ao prazo final;
 - Se o aviso trabalhado terminar no último dia do mês da demissão, o prazo para o pagamento será o 5º (quinto) dia útil do mês porque a verba vai incluir o salário, os 10 dias corridos só serão considerados se ocorrer primeiro que o 5º dia útil;
5. Encaminhar a carta e as informações sobre a modalidade do aviso prévio adotado com as informações de verbas que devam constar no TRCT (termo de rescisão do contrato de trabalho):
 - Horas Extras;
 - Sobreaviso;
 - Comissões;
 - Restituições;
 - Descontos devidos.
6. Excluir o colaborador imediatamente do plano de saúde/odontológico, se ele for optante;
7. De imediato, solicitar o bloqueio das credenciais de acesso aos sistemas da empresa junto ao NOC e o acesso a empresa;
8. Recolher de imediato:
 - Crachá;
 - Uniformes;
 - Equipamentos (celular, Notebook);
 - EPI (da equipe de campo);
9. Emitir o encaminhamento para o ASO e enviar uma cópia para a clínica IMT, por e-mail, e enviar uma cópia para o ex-colaborador;
10. Orientá-lo para a realização do ASO e entrega de uma via na empresa devido a necessidade de encaminhar para a contabilidade seguir com o cálculo da rescisão;
11. Após enviar a carta de demissão com o ASO para a contabilidade, ficar atento ao prazo dos 10 dias ou do 5º dia útil, o que ocorrer primeiro, para receber e programar o pagamento da rescisão no financeiro.
12. No dia que o ex-colaborador vier assinar a rescisão devem ser entregues para a assinatura os seguintes documentos:
 - TRCT (termo de rescisão do contrato de Trabalho) – emitido em duas vias;
 - Carta de recomendação;

- Extrato do FGTS;
- Ficha de registro de saída;
- Demonstrativo da multa rescisória (apenas se a demissão voluntária ocorrer na modalidade consensual);

13. Uma via do TRCT e a ficha de registro de saída devem ser anexadas ao dossiê físico que irá para o arquivo morto;
14. O ex-funcionário deve ficar com uma cópia do TRCT, o extrato do FGTS e a carta de recomendação. Se a demissão voluntária for na modalidade consensual será acrescido aos documentos o demonstrativo da multa rescisória.
15. Se o aviso prévio for trabalhado os bloqueios e recolhimentos serão feitos após o término do cumprimento do aviso e também começa a contar o prazo dos 10 dias no último dia trabalhado, o envio das verbas que vão constar na rescisão e o ASO demissional também serão providenciados no último dia trabalhado;

CONFIDENCIAL

1. O gestor comunica ao RH quem irá demitir informando também a modalidade do aviso prévio que irá abordar;
 - A comunicação geralmente é verbal mantendo o sigilo da informação até a assinatura do documento;
2. Solicitar à contabilidade o Comunicado de Dispensa (recibo de aviso prévio) com a modalidade informada pelo gestor;
3. Recebido o comunicado, deve ser feita a impressão de duas vias:
 - Entregar ao gestor para que faça o feedback com o demitido e em seguida colete as assinaturas;
 - Caso o comunicado já tenha sido feito, chamar o demitido ao RH para assinar o comunicado de dispensa e entregar uma via a ele;
4. A via que fica no RH deve ser digitalizada e enviada para a contabilidade respondendo o e-mail que foi recebido o primeiro arquivo e uma cópia guardada no dossiê digital do colaborador. A via física deve ser guardada no dossiê físico;
5. No momento que o ex-colaborador assinar o aviso prévio:
 - Se for indenizado – começa a contar o prazo de 10 (dez) dias corridos para o pagamento das verbas rescisórias;
 - Se for trabalhado – o prazo será iniciado no último dia de trabalho;
6. Enviar para a contabilidade, junto com o aviso prévio assinado, as informações das verbas que devam constar no TRCT:
 - Horas Extras;
 - Sobreaviso;
 - Comissões;
 - Restituições;
 - Descontos devidos.
7. De imediato, solicitar o bloqueio das credenciais de acesso aos sistemas da empresa junto ao NOC e o acesso a empresa;
8. Recolher de imediato:
 - Crachá;
 - Uniformes;
 - Equipamentos (celular, Notebook);
 - EPI (da equipe de campo);
9. Emitir o encaminhamento para o ASO e enviar uma cópia para a clínica IMT, por e-mail, e enviar uma cópia para o ex-colaborador;
10. Orientá-lo para a realização do ASO e entrega de uma via na empresa devido a necessidade de encaminhar para a contabilidade seguir com o cálculo da rescisão;
11. Após enviar o aviso assinado com o ASO para a contabilidade, ficar atento ao prazo dos 10 dias ou do 5º dia útil, o que ocorrer primeiro, para receber e programar o pagamento da rescisão no financeiro.
12. No dia que o ex-colaborador vier assinar a rescisão devem ser entregues para a assinatura os seguintes documentos:
 - TRCT (termo de rescisão do contrato de Trabalho) – emitido em quatro vias;
 - Carta de recomendação;

- Extrato do FGTS;
- Chave do FGTS;
- Demonstrativo da multa rescisória;
- Requerimento do Seguro Desemprego;
- Ficha de registro de saída;

13. Uma via do TRCT e a ficha de registro de saída devem ser anexadas ao dossiê físico que irá para o arquivo morto;

14. O ex-funcionário deve ficar com uma cópia do TRCT, a carta de recomendação, o extrato do FGTS, a chave do FGTS, o demonstrativo da multa rescisória e o requerimento para o seguro-desemprego.

15. Orientar o ex-colaborador acerca do processo para dar entrada no FGTS e no Seguro-desemprego;

- Todo o processo pode ser feito de forma digital por meio dos aplicativos CTPS digital, Caixa Trabalhador e FGTS ou presencialmente na caixa com os documentos que foram entregues no ato da assinatura da rescisão;
- O FGTS e a multa rescisória só estarão liberados 5 (cinco) dias úteis após o pagamento da guia pela empresa e se o ex-funcionário tiver conta na caixa entrará automaticamente nessa conta.
- Se ele não tiver conta na Caixa poderá indicar a conta onde quer receber os valores por meio do aplicativo do FGTS;
- Ele poderá dar entrada no benefício do seguro-desemprego presencialmente numa agência da Caixa ou no SINE, se optar pelo digital pode utilizar o aplicativo CTPS digital ou do portal gov.br.

CONFIDENCIAL

ANEXO 6 – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

CONTRATO DE OBSERVÂNCIA À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL.

Pelo presente instrumento particular, de um lado **INTERJATO TELECOM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.934.803/0001-77, com sede na Rua Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1943 - Candelária, Natal - RN, 59064-490, doravante denominada simplesmente EMPRESA, e de outro lado, **(nome do funcionário(a))**, brasileiro(a), (estado civil), inscrito(a) no CPF sob o nº 000.000.000-00, residente e domiciliado(a) na Rua xxxxx, nº 000, Bairro xxxxxx, Natal/RN – 59000 000, doravante denominado(a) FUNCIONÁRIO(A), têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE OBSERVÂNCIA À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo estipuladas:

CLÁUSULA 1ª - OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições para que o FUNCIONÁRIO(A), enquanto colaborador da EMPRESA, observe as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Lei nº 13.709/2018, no âmbito de suas atividades laborais, as demais normas aplicáveis à proteção de dados pessoais, bem como zelar pela confidencialidade e proteção da propriedade intelectual da Empresa.

1.2. Igualmente, o objeto do presente contrato visa estabelecer a proteção das informações confidenciais e dados pessoais disponibilizados pelo **GRUPO INTERJATO**, formado pela: Interjato Telecom LTDA ME (CNPJ 10.934.803/0001-77), Interjato Serviços de Telecomunicações LTDA (CNPJ 07.387.503/0001-00), ELR Soluções Tecnológicas LTDA (CNPJ 00.872.797/0001-17), ao FUNCIONÁRIO(A), em virtude da relação de emprego estabelecida com alguma dessas empresas, de modo a evitar a divulgação e uso não autorizado destas informações. Além disso, preservar as informações sigilosas relativas à composição de preços, clientes, fornecedores, estratégias comerciais, de *marketing*, pesquisa e desenvolvimento, *pipeline* e investimentos futuros, entre diversas outras, por serem consideradas informações concorrencialmente sensíveis.

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES

2.1. "Informações Confidenciais": Informação de caráter sigiloso, podendo ser comunicada exclusivamente a usuários especificamente autorizados e que necessitem conhecê-las para o desempenho de suas tarefas profissionais, compreende também toda e qualquer informação, dado ou fato, por escrito, verbal ou de qualquer outro modo apresentado, que não seja de domínio público, podendo incluir, mas não se limitando, àqueles de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, oriundos de documentos, contratos, estudos, pareceres, pesquisas, relacionados à gestão estratégica da EMPRESA, ligados a processos e métodos operacionais desenvolvidos e/ou utilizados pela EMPRESA, ou outros de qualquer natureza relacionadas às atividades desenvolvidas pela EMPRESA. Para fins deste contrato, ainda são informações confidenciais: segredos de negócio, informações financeiras, estratégias de marketing, projetos em desenvolvimento, tecnologias proprietárias e qualquer outra informação que possa gerar vantagem competitiva para a EMPRESA. A divulgação ou alteração não autorizada desse tipo de informação pode causar graves danos e prejuízos para a Interjato e/ou seus clientes, portanto seu compartilhamento deve ser restrito e feito de maneira controlada.

2.2. "Dados Pessoais": São considerados dados pessoais todas as informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável, conforme definido pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Lei nº 13.709/2018.

2.3. "Propriedade Intelectual": Entende-se por Propriedade Intelectual todas as criações intelectuais, patentes, marcas, desenhos, programas de computador, know-how, produtos desenvolvidos e outros bens intangíveis que sejam gerados pelo FUNCIONÁRIO(A) ou que estejam ao alcance do FUNCIONÁRIO(A) por meio de suas atividades profissionais, incluindo, mas não se limitando a, trabalhos realizados por qualquer membro da equipe da EMPRESA.

2.4. "Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)": Refere-se à Lei nº 13.709/2018, que estabelece regras sobre a coleta, o tratamento, o armazenamento e a proteção de dados pessoais no Brasil.

2.5. "Titular dos Dados": Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

CLÁUSULA 3ª - OBRIGAÇÕES DO FUNCIONÁRIO(A)

3.1. O(a) FUNCIONÁRIO(A) se obriga a:

- a) Cumprir rigorosamente as disposições da LGPD e demais leis e regulamentações aplicáveis à proteção de dados pessoais;
- b) Tratar com a máxima confidencialidade todas as informações e dados pessoais aos quais tiver acesso em razão do seu trabalho na EMPRESA;
- c) Não divulgar a terceiros, direta ou indiretamente, qualquer informação, dado ou propriedade intelectual da EMPRESA, inclusive após o término do contrato de trabalho, salvo mediante expressa autorização escrita da EMPRESA;
- d) Adotar as medidas necessárias para garantir a segurança e a proteção dos dados pessoais e informações sigilosas da EMPRESA, inclusive utilizando senhas de acesso, criptografia, autenticação de usuários e demais tecnologias disponíveis;
- e) Participar de treinamentos e capacitações promovidos pela EMPRESA, visando à conscientização e à adoção das melhores práticas para a proteção de dados pessoais e informações sigilosas;
- f) O FUNCIONÁRIO(A) reconhece que todas as informações, dados, materiais e know-how fornecidos pela EMPRESA para o desempenho de suas atividades são de propriedade exclusiva da EMPRESA, e compromete-se a não os utilizar para fins diversos daqueles relacionados com suas atividades profissionais;
- g) O FUNCIONÁRIO(A) compromete-se a adotar medidas adequadas para assegurar a confidencialidade e integridade das informações da EMPRESA, em especial aquelas relacionadas a dados pessoais, e a comunicar imediatamente à EMPRESA qualquer incidente de segurança que possa comprometer a proteção dessas informações. A pronta comunicação não exclui, entretanto, sua responsabilização nas penalidades previstas por esse instrumento, caso devidamente comprovado que o FUNCIONÁRIO(A) agiu com culpa ou dolo.
- h) O FUNCIONÁRIO(A) fica, desde já, proibido de produzir cópias ou backup de forma indevida, por qualquer meio ou forma, de qualquer dos documentos a ele fornecidos ou documentos que tenham chegado ao seu conhecimento em virtude da relação de emprego, excetuadas situações com consentimento da EMPRESA;

- i) Durante a vigência do contrato, o FUNCIONÁRIO(A) se compromete a observar as leis de prevenção à corrupção e lavagem de dinheiro, incluindo, conforme aplicável, a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção Brasileira);
- j) Proteger as informações confidenciais e dados pessoais que lhe foram divulgados, assim como o conjunto de informações restritas, internas e relevantes à estratégia comercial da EMPRESA, com o máximo de cuidado e diligência. Este cuidado deverá incluir, mas não se limitar a, a obrigação de impedir a divulgação não autorizada de tais informações e envidar esforços para que tais informações não sejam perdidas, roubadas ou danificadas.
- k) Caso o FUNCIONÁRIO(A) venha a ser obrigado a revelar quaisquer informações confidenciais e/ou dados pessoais em virtude de ordem judicial, administrativa ou por imposição legal deverá comunicar imediatamente à EMPRESA para que esta atenda ao comando judicial, administrativo ou legal e tenha a oportunidade de se opor à revelação.

CLÁUSULA 4ª - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

4.1. A EMPRESA se obriga a:

- a) Garantir a proteção e a segurança dos dados pessoais e informações sigilosas dos clientes, fornecedores, parceiros e demais envolvidos em suas atividades, em conformidade com as disposições da LGPD e demais leis e regulamentações aplicáveis;
- b) A EMPRESA compromete-se a fornecer ao FUNCIONÁRIO(A) as orientações e os recursos necessários para que ele possa desempenhar suas atividades em conformidade com a LGPD e com as políticas e normas internas da EMPRESA relacionadas à proteção de dados pessoais;
- c) A EMPRESA compromete-se a manter a confidencialidade das informações fornecidas pelo FUNCIONÁRIO(A) no exercício de suas atividades profissionais, em especial aquelas relacionadas a dados pessoais, e a adotar medidas de segurança adequadas para proteger essas informações contra acessos não autorizados, perda ou roubo;
- d) A EMPRESA garante que os titulares de dados possam exercer seus direitos previstos na LGPD, incluindo o direito de acesso, retificação, exclusão, portabilidade e oposição ao tratamento de dados.

CLÁUSULA 5ª - CONFIDENCIALIDADE

5.1. As partes comprometem-se a manter a confidencialidade das informações de que tenham conhecimento em decorrência deste contrato, inclusive aquelas relacionadas a dados pessoais, durante e após a vigência deste contrato, para benefício próprio ou de terceiros.

5.2. O FUNCIONÁRIO(A) se compromete a utilizar as informações confidenciais da EMPRESA exclusivamente para o desempenho de suas atividades laborais e em benefício da EMPRESA, abstendo-se de revelá-las a terceiros, sob qualquer forma ou pretexto, salvo com autorização prévia e expressa da EMPRESA.

5.3. O FUNCIONÁRIO(A) compromete-se a manter sigilo absoluto em relação a todas as informações confidenciais, técnicas ou comerciais da EMPRESA, que lhe forem confiadas ou que venha a ter acesso em razão do trabalho desenvolvido.

5.4. O FUNCIONÁRIO(A) reconhece que a quebra do dever de confidencialidade pode gerar danos à EMPRESA, sujeitando-o a sanções disciplinares, civis e criminais.

CLÁUSULA 6ª - PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. As partes concordam que quaisquer criações intelectuais, patentes, marcas, desenhos, programas de computador, know-how e outros bens intangíveis gerados pelo FUNCIONÁRIO(A) e/ou pela equipe em decorrência de suas atividades profissionais e vinculados às atividades da EMPRESA pertencem exclusivamente à EMPRESA.

6.2. O FUNCIONÁRIO(A) reconhece que qualquer trabalho, pesquisa, criação, desenvolvimento, invenção, descoberta ou aperfeiçoamento realizado no âmbito de suas atividades laborais será de propriedade única da EMPRESA, sem custos adicionais para ela.

6.3. O FUNCIONÁRIO(A) compromete-se a utilizar os referidos bens intangíveis apenas para fins relacionados às suas atividades profissionais e a não os divulgar a terceiros sem a autorização prévia e expressa da EMPRESA.

6.4. O FUNCIONÁRIO(A) afirma que todas as obras intelectuais produzidas ou desenvolvidas durante a vigência deste contrato, em virtude do exercício de suas atividades laborais, são de propriedade exclusiva da EMPRESA.

6.5. A obrigação de respeitar a propriedade intelectual estabelecida nesta cláusula persiste após o término do contrato de trabalho, por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 7ª – PENALIDADES E RESPONSABILIDADES

7.1. O FUNCIONÁRIO(A) estará sujeito às penalidades civis, administrativas e criminais previstas em lei, em caso de violação das obrigações estabelecidas neste contrato, especialmente no que se refere à confidencialidade das informações confidenciais, à proteção dos dados pessoais e à propriedade intelectual.

7.2. As infrações à LGPD, conforme disposto na Lei nº 13.709/2018, podem ensejar a aplicação de sanções administrativas, incluindo advertência, multa simples ou diária, bloqueio e eliminação dos dados pessoais em questão, suspensão parcial ou total das atividades de tratamento de dados, entre outras, conforme as circunstâncias e a gravidade da violação.

7.3. O FUNCIONÁRIO(A) será responsável pelo pagamento de indenizações por danos morais e materiais decorrentes de seu ato ilícito e/ou inadimplemento contratual, incluindo, mas não se limitando, a divulgação indevida de informações confidenciais, a utilização indevida da propriedade intelectual da EMPRESA ou o tratamento inadequado de dados pessoais.

7.4. A EMPRESA reserva-se o direito de pleitear judicialmente as indenizações cabíveis em caso de descumprimento das obrigações ora estabelecidas, sem prejuízo das medidas legais pertinentes.

7.5. As penalidades previstas nesta cláusula não têm caráter excludente ou substitutivo de outras penalidades previstas em lei, regulamento ou contrato, sendo aplicáveis cumulativamente, conforme a natureza e a gravidade da violação cometida pelo FUNCIONÁRIO(A). Inclusive, o FUNCIONÁRIO(A) ainda declara que possui acesso aos termos da POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO da EMPRESA, para tanto, igualmente, expressa anuência às condições estabelecidas no referido documento.

7.6. A aplicação das penalidades e sanções previstas nesta cláusula não exime o FUNCIONÁRIO(A) da obrigação de cumprir com as demais disposições deste contrato e de reparar integralmente os danos causados à EMPRESA em decorrência de sua conduta ilícita e/ou inadimplente.

7.7. Além das penalidades acima, caso fique devidamente comprovada a quebra do sigilo firmado neste contrato, o FUNCIONÁRIO(A) poderá ser desligado por justa causa, nos termos do art. 482, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto Lei nº 5.452/43).

CLÁUSULA 8ª RESCISÃO

8.1. O presente contrato terá vigência a partir da data de assinatura pelas partes e vigorará pelo prazo da relação de emprego entre as partes.

8.2. As obrigações referentes à confidencialidade, proteção de dados pessoais e propriedade intelectual estabelecidas neste contrato subsistirão ao término da relação de emprego, as quais permanecerão em vigor por prazo indeterminado.

8.3. A violação das disposições deste contrato, especialmente no que se refere à confidencialidade das informações confidenciais, à proteção dos dados pessoais e à propriedade intelectual, poderá ensejar a rescisão imediata deste contrato, sem prejuízo das demais penalidades e responsabilidades previstas neste instrumento e na legislação aplicável.

CLÁUSULA 9ª - DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O FUNCIONÁRIO(A) declara ter conhecimento das possíveis penalidades e sanções em caso de violação da LGPD, das políticas e normas internas da EMPRESA.

9.2. No evento de uma ou mais das disposições deste contrato ser, por qualquer razão, declarada inválida ou sem efeito, no todo ou em parte, as disposições remanescentes permanecerão válidas, eficazes e refletirão o comprometimento entre as partes.

9.3. As políticas e normas internas da EMPRESA poderão complementar ou esclarecer as informações disponibilizadas no presente contrato.

9.4. Este contrato é regido pelas leis brasileiras e qualquer controvérsia decorrente dele será resolvida preferencialmente por meio de negociação, todavia na ausência de acordo as partes elegem o foro da comarca da sede da EMPRESA para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes deste contrato, ou seja, o foro da Comarca de NATAL/RN.

9.5. Este contrato tornar-se-á válido a partir da data de sua efetiva assinatura pelas partes. As disposições deste instrumento devem, contudo, ser aplicadas retroativamente a qualquer informação confidencial e/ou dado pessoal que possa já ter sido divulgado, antes da data de sua assinatura.

9.6. A eventual tolerância das partes quanto ao descumprimento de qualquer das cláusulas e condições deste contrato não constituirá novação ou renúncia de direitos, podendo a parte lesada exigir da outra o cumprimento integral do contrato a qualquer tempo.

9.7. O presente contrato obriga as partes, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.

9.8. As partes declaram que leram e compreenderam todas as cláusulas deste contrato, que as aceitam livre e espontaneamente, e que estão de acordo com todos os seus termos.

Assim, as partes acima identificadas têm entre si justo e acertado o presente contrato, que é firmado em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Natal/RN, XX de XXXXX de 20XX.

(Nome do Funcionário)

CONFIDENCIAL